

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

lwn.

ZURINA BINTI RAMLY

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

²¹
16 Mac 2022/ 17 Syaaban 1443H

Kes Rayuan No. 10000-043-0074-2020

Pengisytiharan Status Agama - Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Pegum Syarie Perayu: Tuan Juraish bin Kamarudin daripada Tetuan Juraish Syariah Associates

Pegum Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Ini adalah rayuan yang telah dikemukakan oleh Perayu (Defendan) terhadap keseluruhan keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 22/07/2020 dalam Kes Saman No. 10100-043-0273-2014. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan bahawa:

"1. Mahkamah meluluskan tuntutan ini berdasarkan Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

2. Mahkamah dengan ini mengisytiharkan bahawa Zurina binti Ramly, No. K/P: 781222-10-5604 adalah bukan seorang yang beragama Islam.”

Fakta Kes

2. Responden telah dilahirkan pada 22/12/1978 di Tanjong Karang, Selangor. Bapa Responden bernama Ramly bin Abdullah, berketurunan India manakala ibu Responden bernama Aminah Letchumi binti Salleh, juga berketurunan India. Responden adalah anak ke tujuh daripada sebelas orang adik-beradik.

3. Responden mendakwa telah diajar dan dibesarkan oleh ibu angkatnya yang bernama Maliga dan Janaghi, sejak dari kecil sehingga berusia 16 tahun. Ibu angkat Responden beragama Hindu dan beramal dengan ajaran Hindu.

4. Responden telah berkahwin dengan Vasu a/l Suppiah pada tahun 1994 mengikut adat resam agama Hindu. Perkahwinan tersebut tidak boleh didaftarkan kerana status nama Responden dalam sijil kelahirannya adalah seorang Islam. Hasil perkahwinan tersebut Responden dikurniakan empat (4) orang anak yang mana status agama dalam sijil kelahiran anak-anaknya adalah beragama Hindu.

Rayuan Perayu

5. Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang diberikan pada 22/07/2020 dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 30/07/2020, untuk merayu terhadap keseluruhan keputusan. Notis Rayuan tersebut

telah disampaikan secara kediri kepada Responden pada hari yang sama. Walau bagaimanapun tidak ada sebarang maklum balas diterima daripada Responden. Tidak ada Notis Rayuan Balas mahupun hujah difailkan oleh Responden. Rekod Rayuan pula telah disempurnakan melalui penyampaian gantian secara tampalan di alamat Responden pada 15/02/202.

7. Perayu telah memfailkan Alasan Rayuan pada 30/10/2020 dan memplidkan 5 (lima) Alasan Rayuan sebagaimana **di halaman 137 dan 138 Rekod Rayuan**, iaitu:

- 7.1 Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan Hukum Syarak apabila menerima dakwaan Responden berkenaan cara beliau dibesarkan atau perjalanan kehidupannya ketika kecil sebagai iqrar, wal hal ia tidak memenuhi pengertian iqrar itu sendiri.
- 7.2 Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan Hukum Syarak kerana mengisytiharkan Responden sebagai bukan orang yang beragama Islam tanpa merujuk kepada beban pembuktian yang sewajarnya yang perlu dibuktikan oleh Responden.
- 7.3 Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta apabila menyatakan bahawa laporan penasihat akidah mengesahkan hal keadaan Responden yang tidak tahu langsung konsep tauhid kepada Allah SWT sedangkan perkara tersebut tidak dinyatakan sedemikian.

- 7.4 Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menyatakan bahawa Responden tidak menepati syarat-syarat reputasi am sebagai orang Islam sebagaimana kehendak Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 setelah berpuas hati bahawa Responden lahir daripada pasangan Islam.
- 7.5 Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila membenarkan tuntutan Responden dan tidak mengklasifikasikan kes tersebut sebagai kes permohonan untuk murtad.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

8. Rayuan di hadapan kami ini adalah melibatkan perkara mal iaitu pengisytiharan bahawa seseorang itu bukan lagi orang Islam berdasarkan **Seksyen 61(3)(b)(x), EPAI Selangor 2003**. Bagi memutuskan rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah yang telah dikemukakan. Berdasarkan penelitian tersebut, kami mendapati bahawa fakta-fakta berhubung dengan status agama Islam ibu dan bapa Responden tidak dipertikaikan di peringkat perbicaraan dan fakta tersebut juga telah disahkan oleh **SP1** (kakak kandung) dan **SD1** (Pegawai Jabatan Pendaftaran Negara). Selain daripada itu, merujuk kepada **halaman 48 dan 49 Rekod Rayuan**, kami mendapati Responden juga mempunyai 11 orang adik-beradik dan kesemua mereka adalah beragama

Islam. Sijil lahir dan dokumen pengenalan diri Responden juga tertera perkataan Islam.

9. Kami juga mendapati bahawa fakta berhubung dengan status agama Islam ibu dan bapa Responden adalah selari dengan dapatan awal YA Hakim Bicara dalam penghakimannya. Walau bagaimanapun apa yang menjadi persoalan dalam rayuan ini adalah apabila YA Hakim Bicara telah mempertimbangkan tuntutan Responden berdasarkan anggapan bahawa Responden telah dibesarkan dengan ajaran agama Hindu. Oleh itu, berdasarkan persoalan yang berbangkit tersebut maka kami berpendapat isu utama dalam rayuan ini adalah **sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menerima dakwaan Responden berdasarkan anggapan bahawa Responden telah dibesarkan atau dididik dengan amalan agama Hindu.**

10. Dalam rayuan ini, Responden antara lain berhujah bahawa berdasarkan fakta bahawa ibu dan bapa Responden adalah beragama Islam, maka secara undang-undang dan hukum zahirnya, Responden adalah dianggap sebagai seorang Islam dengan sebab kelahiran selaras dengan tafsiran “orang Islam” di bawah Seksyen 2(1) (b) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

“Orang Islam” ertinya-

(b) Seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam.

11. Responden juga berhujah bahawa keterangan berkaitan kehidupan beragama Responden dan pendedahan berkaitan ajaran agama Hindu hanyalah diperolehi daripada dakwaan lisan Responden semata-mata yang tidak mempunyai sebarang

nilai keterangan/ dan tidak setaraf dengan iqrar menurut seksyen 17 EKMS Selangor 2003. Dakwaan Responden tersebut tidak dibuktikan dengan keterangan dokumentar sebagai sokongan. Keterangan SP1 pula tidak menjurus kepada keterangan Responden sebagai seorang beragama Hindu. Keterangan SP1 hanya membantu Mahkamah untuk mengesahkan bahawa ibu bapa Responden adalah beragama Islam dan kesemua 11 adik beradik SP1 (termasuk Responden) adalah beragama Islam. Keterangan SP2 pula mempunyai tohmahan dan SP2 tidak mempunyai pengetahuan berkaitan kehidupan Responden semasa kecil.

12. Kedua-dua saksi Responden iaitu SP1 dan SP2 tidak ada mengemukakan sebarang keterangan dokumentar untuk membuktikan cara Responden dibesarkan dan amalan agama Responden. Justeru, setakat keterangan yang diberikan oleh SP1 dan SP2, tiada sebarang keterangan yang konklusif boleh dibentuk untuk merumuskan bahawa Responden telah dibesarkan dengan ajaran Hindu. Selain daripada itu, tiada keterangan daripada mana-mana saksi yang melihat secara langsung atau mempunyai pengetahuan berkaitan cara Responden dibesarkan serta amalan yang telah diamalkan. Ini adalah kesilapan fatal kerana punca utama Responden dikatakan terdedah kepada agama Hindu tidak dikemukakan kepada Mahkamah. Oleh itu Perayu mempersoalkan, bagaimanakah YA Hakim Bicara membuat dapatan konklusif bahawa Responden telah dibesarkan dengan ajaran agama Hindu sedangkan “status quo” Responden adalah dilahirkan sebagai seorang Islam.

13. Seterusnya, Perayu juga berhujah bahawa terdapat qarinah-qarinah yang menunjukkan Responden sebagai orang Islam ketika mencapai umur dewasa. Keterangan SD1 membuktikan bahawa Responden mengakui bahawa dirinya sebagai seorang Islam pada ketika berusia 27 tahun (2005). Ini berdasarkan

dokumen yang ditandakan sebagai **D2 (halaman 1 Rekod Rayuan Tambahan Kedua)**. Dokumen tersebut adalah Borang Permohonan Kad Pengenalan bertarikh 9/8/2005 yang dikemukakan oleh Responden kepada Jabatan Pendaftaran Negara dengan mencatatkan pilihan agama Responden sebagai “Islam”, malahan ada diturunkan cap jari Responden dan disertakan gambar Responden dalam permohonan tersebut. Perayu menghujahkan bahawa perkara ini adalah termasuk dalam suatu pengakuan yang selari dengan “reputasi am” yang boleh diberikan pengiktirafan tanpa perlu mempersoalkan amalan harian dan cara Perayu dibesarkan kerana ia memenuhi tafsiran orang Islam Seksyen 2(1) (f) EPAI Selangor 2003.

“orang Islam” ertinya—

(f) seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan dalam hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia ialah orang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis;

Selain daripada itu, berdasarkan dokumen D2 tersebut, terdapat pernyataan/pengakuan daripada ibu kandung Responden kepada Jabatan Pendaftaran Negara yang mengesahkan maklumat yang diberikan oleh Responden bahawa diri Responden adalah beragama Islam berdasarkan cap jari yang telah diturunkan oleh ibu Responden.

14. Kami telah meneliti Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di halaman 125-130 Rekod Rayuan. Kami ingin menarik perhatian berkaitan dapatan YA Hakim Bicara pada Perenggan 9, Perenggan 10 dan Perenggan 11 Alasan Penghakiman.

Perenggan 9

“... Persoalannya, adakah Plaintiff dibesarkan ketika belum mumayyiz dan sehingga baligh serta dewasa dengan didikan Islam dan didedahkan dengan maklumat tauhid kepada Allah SWT. Peguam Defendan tidak menghujahkan persoalan ini. Laporan Panel Penasihat Akidah juga mengesahkan hal keadaan Plaintiff yang telah tidak tahu langsung konsep tauhid kepada Allah SWT.”

Perenggan 10

“Sebagaimana perjalanan hidup Plaintiff yang telah dijelaskan di atas, tiada satupun yang mendorong Plaintiff hidup sebagai seorang Muslim. Semua fakta yang dijelaskan sepanjang perbicaraan ini tidak dapat membentuk pemikiran Mahkamah untuk membuat anggapan bahawa wujudnya qarinah-qarinah Plaintiff telah dididik dengan ajaran Islam sejak dari umur sebelum mumayyiz sehingga mumayyiz sekitar umur Plaintiff 13 hingga 15 tahun dan setelah dewasa Plaintiff memilih untuk menganuti ajaran agama selain Islam”

Perenggan 11

“Sebaliknya, fakta yang terbentang sepanjang perbicaraan kes ini membentuk anggapan Mahkamah bahawa sejarah kehidupan Plaintiff sejak kecil telah terdedah kepada amalan agama Hindu sehingga langsung tiada dalam pemikirannya maklumat berkenaan ajaran Islam apatah lagi kepercayaan kepada Allah SWT”. Mahkamah berpendapat bahawa hal keadaan Plaintiff ini adalah suatu kecualian terhadap prinsip agama kanak-kanak adalah mengikut agama ibu bapanya. Fakta yang Mahkamah berpuas hati ialah semata-mata Plaintiff lahir dari pasangan yang Islam sahaja

tetapi atas kecuaiannya ibu bapanya telah menyebabkan Plaintiff membesar dengan maklumat dan didikan agama Hindu. Hal keadaan Plaintiff apabila sampai tahap umur baligh di mana tahap tersebut pengakuan Plaintiff diterima berkaitan akidah dan kepercayaannya. Plaintiff hanya mempunyai kepercayaan terhadap agama Hindu dan tiada langsung pengetahuan tentang agama Islam. Oleh itu Mahkamah berpuas hati bahawa Plaintiff adalah tidak menepati syarat-syarat reputasi am sebagai seorang Islam sebagaimana kehendak Seksyen 2 EPAIS 2003 kerana hal keadaan salah seorang atau kedua ibubapanya beragama Islam sahaja yang wujudnya ia hanya berdasarkan prinsip anggapan fakta tanpa terbukti dengan jelas ibu bapa Plaintiff menganut dan mengamalkan ajaran Islam sebenarnya. Malah atas kecuaiannya ibu bapanya jugalah menyebabkan Plaintiff secara lazim dikenal sebagai seorang beragama Hindu sejak dari awal dewasa hingga permohonan ini difailkan.”

15. Berdasarkan ulasan YA Hakim Bicara dalam perenggan-perenggan tersebut kami mendapati bahawa YA Hakim Bicara telah menggunakan pendekatan anggapan walaupun tidak ada ulasan dan rujukan secara terus dibuat terhadap Seksyen 4, EKMS 2003. YA Hakim Bicara telah mengambil pendekatan, oleh kerana Peguam Syarie Perayu tidak menghujahkan secara terperinci persoalan bagaimana Responden dibesarkan ketika masih kecil sehingga baligh serta dewasa (sama ada Responden telah didedahkan dengan didikan Islam dan maklumat tauhid kepada Allah SWT) maka dengan itu YA Hakim Bicara telah membuat anggapan bahawa sejarah kehidupan Responden sejak kecil adalah terdedah kepada amalan agama Hindu. Dalam masa yang sama YA Hakim Bicara juga telah membuat dapatan bahawa tidak wujud sebarang qarinah yang dapat membentuk pemikiran Mahkamah untuk membuat anggapan bahawa Responden telah dididik dengan

ajaran Islam sejak sebelum mumayyiz hingga mumayyiz dan dewasa. Natijah daripada dapatan tersebut, YA Hakim Bicara telah menggarap satu prinsip bahawa hal keadaan Responden yang tidak dididik dengan ajaran Islam adalah suatu kecualian terhadap prinsip agama kanak-kanak yang mengikut agama ibu bapanya, sedangkan secara jelas telah dinyatakan pada Fasal (4) Perkara 12 Perlembagaan Persekutuan bahawa agama bagi kanak-kanak di bawah umur 18 tahun adalah ditetapkan oleh ibu bapa atau penjaganya yang sah.

16. Dalam isu ini, kami berpendapat walau macam manapun seseorang kanak-kanak itu dibesarkan, bagi menentukan agama seseorang yang berumur kurang dari lapan belas tahun, Mahkamah masih terikat dengan Fasal (4) Perkara 12 Perlembagaan Persekutuan. Jika sekiranya Mahkamah mendapati ibu dan bapa atau penjaga yang sah kanak-kanak kurang dari lapan belas tahun tersebut beragama Islam, maka Mahkamah boleh membuat anggapan undang-undang bahawa kanak-kanak tersebut adalah beragama Islam. Selain daripada itu, Fasal (4) Perkara 12 Perlembagaan Persekutuan ini juga telah memberikan maksud bahawa seorang yang berumur kurang dari lapan belas tahun tidak berkemampuan atau berkeupayaan di sisi undang-undang untuk menentukan agamanya sendiri sepertimana yang diputuskan dalam kes **Teoh Eng Huat lwn. Kadhi Daerah Pasir Mas Kelantan & Majlis Ugama dan Adat Istiadat Melayu Kelantan**, dan kes **Re Maria Huberdina Hertogh; Andrianus Petrus Hertogh & Anor lwn. Amina binti Mohamed & Ors**.

17. Mahkamah perlu mengambil perhatian bahawa sebelum peruntukan anggapan diguna pakai, adalah amat penting untuk ditentukan pihak manakah yang bertanggungjawab terhadap beban pembuktian undang-undang (legal burden of proof) dan beban pembuktian keterangan (evidential burden). Dalam rayuan ini

kami berpendapat beban pembuktian undang-undang dan beban pembuktian keterangan adalah menjadi tanggungjawab Responden. Beban ini adalah tertanggung ke atas Responden daripada awal prosiding sehinggalah kes selesai. Ianya tidak boleh dipindahkan kepada Perayu sebagaimana kehendak **Seksyen 73 dan 74 EKMS Selangor, 2003**. Ini bermakna Responden perlu membuktikan kepada Mahkamah berkaitan dakwaannya bahawa beliau telah dibesarkan dan beramal dengan amalan agama Hindu. Ini kerana iqrar Responden adalah tidak menepati takrifan iqrar dalam Seksyen 17 EKMS Selangor, 2003. Perkara ini juga telah dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Ayisha Yuveena Bt Gopalan lwn. Majlis Agama Islam Selangor, JH45 Bhg. 1 [2017]**.

18. Selain daripada itu, berdasarkan fakta-fakta asas sebagaimana yang kami jelaskan di Para 8 di atas, dengan merujuk kepada **Seksyen 2(1) (f) EPAI Selangor 2003** dan **Fasal (4) Perkara 12 Perlembagaan Persekutuan**, anggapan undang-undang yang sepatutnya timbul ialah, Responden adalah dianggap sebagai orang Islam dengan sebab kelahiran. Anggapan undang-undang ini terpakai sehinggalah ianya dipatahkan atau disangkal atau dibuktikan sebaliknya sebagaimana dinyatakan dalam Seksyen 4 EKMS, Selangor 2003. Beban untuk mematahkan anggapan ini adalah tertanggung ke atas Responden dan bukannya menjadi tanggungjawab Perayu. Oleh itu kami berpendapat YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila meletakkan beban ke atas Perayu untuk membuktikan persoalan bagaimana Responden dibesarkan ketika belum mumayyiz dan sehingga baligh serta dewasa, sehingga akhirnya YA Hakim Bicara telah membuat anggapan bahawa sejarah kehidupan Responden sejak kecil adalah terdedah kepada amalan agama Hindu. Kami mendapati semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah

Responden telah gagal mengemukakan keterangan bagi mematahkan anggapan undang-undang bahawa Responden adalah seorang Islam.

19. Kami juga bersetuju dengan hujah Perayu bahawa dakwaan Responden berkaitan kehidupan beragama dan pendedahan berkaitan ajaran agama Hindu adalah dakwaan semata-mata dan tidak dibuktikan. Tiada keterangan dokumentar dikemukakan, bahkan keterangan SP1 tidak menjurus kepada keterangan Responden sebagai seorang beragama Hindu. SP2 pula tidak mempunyai pengetahuan berkaitan kehidupan Responden semasa kecil. Saksi-saksi yang mempunyai pengetahuan secara langsung berkaitan kehidupan Responden tidak dikemukakan kepada Mahkamah, termasuklah ibu kandung Responden yang masih hidup. Kami juga bersetuju dengan hujah Perayu berkaitan Keterangan SD1 yang membuktikan bahawa Responden ada membuat pengakuan bahawa dirinya sebagai seorang Islam pada ketika berusia 27 tahun (2005) berdasarkan dokumen yang ditandakan sebagai **D2**. Kami ingin mengulangi bahawa apa yang terkandung dalam dokumen tersebut adalah termasuk dalam suatu pengakuan yang selari dengan “reputasi am” yang boleh diberikan pengiktirafan tanpa perlu mempersoalkan amalan harian dan cara Responden dibesarkan kerana ia memenuhi tafsiran orang Islam berdasarkan **Seksyen 2(1) (f) EPAI Selangor 2003**.

20. Berdasarkan ulasan tersebut maka kami berpendapat YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menerima tuntutan Responden berdasarkan anggapan bahawa Responden telah dibesarkan atau dididik dengan amalan agama Hindu. Dengan kekhilafan tersebut maka kami berpuas hati untuk campur tangan terhadap perintah yang telah dikeluarkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah Perayu, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Rayuan Perayu adalah diterima.
2. Keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. 10100-043-0273-2014 adalah dibatalkan.
3. Kami mengisytiharkan bahawa ZURINA BINTI RAMLY (NO. K/P: 781222-10-5604) adalah seorang Islam.

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. YAA DATO'HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

